

Oggetto: Concessione comodato d'uso gratuito di n. 3 stanze presso i locali ex Pretura all'Associazione Folkloristica "*Carnevale Squillace*".

L'anno duemilaventiquattro, il giorno del mese di nella Casa Comunale il Sindaco pro-tempore nato a il, che agisce nel nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, e l'Associazione Folkloristica "*Carnevale Squillace*" rappresentata dal Presidente, nato a il si conviene quanto segue in riferimento all'oggetto:

ART. 1

L'Amministrazione Comunale, come sopra rappresentata, con Delibera di G.C. n. del all'Associazione Folkloristica "*Carnevale Squillace*", nella persona sopra generalizzata, comodatario, concede in comodato d'uso esclusivo a titolo gratuito i locali del Centro Servizi sito via Maricello posti al piano seminterrato dello stabile.

ART. 2

La concessione in comodato d'uso oggetto del presente atto avrà la validità di anni 4 (quattro) rinnovabili tacitamente per un ulteriore anno decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto. Per tutta la durata del presente contratto, il comodatario sarà considerato, ai sensi di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale che dovrà essere, pertanto, consegnata in buono stato di efficienza. Prima della consegna dei locali l'Ufficio Tecnico comunale in presenza del soggetto comodatario effettuerà sopralluogo al fine di redigere una relazione sullo stato dei locali.

ART. 3

Allo scadere della presente concessione e/o anticipatamente in caso di scioglimento dell'Associazione la struttura tornerà d'uso dell'Amministrazione Comunale. All'atto dello scadere della presente concessione verrà valutato lo stato dello stabile ed il livello di funzionalità dello stesso in contraddittorio fra l'Ente concessionario e l'Amministrazione Comunale che si avvarrà dei propri uffici ed il comodatario dovrà reintegrare le eventuali deficienze o differenze che dovessero essere riscontrate. La valutazione dello stesso sarà determinante per un'ulteriore riconsegna in uso della struttura.

ART. 4

Il comodatario si servirà dei beni sopra descritti con la dovuta diligenza, esclusivamente come sede dell'Associazione Carnevale e per lo svolgimento delle attività ad essa connesse che, comunque, non dovranno perseguire fini di lucro o di interesse privato.

Il comodatario dichiara di aver visitato i locali oggetto della presente convenzione e di averli trovati adatti all'uso convenuto e così di prenderli in consegna, costituendosi da quel momento dei medesimi custode ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1807 del codice civile per il deterioramento che potrà derivarne dall'uso.

Il comodatario è responsabile:

- a) della buona conservazione e della continuativa efficienza dell'immobile che deve essere utilizzato secondo la sua destinazione;
- b) della vigilanza e custodia dell'immobile.

Il comodatario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni derivati ai propri soci o a terzi per qualsiasi attività, anche manutentiva, svolta all'interno dei locali.

ART. 5

Il comodatario, per tutta la durata della concessione avrà l'obbligo di garantire il buono stato di manutenzione del bene immobile e di quant'altro fa parte dello stesso, e dovrà provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria degli impianti dei locali in comodato d'uso e degli arredi (art. 1808, comma 1, codice civile). Resta inteso che delle avvenute riparazioni dovrà dare comunicazione all'Amministrazione Comunale senza nulla chiedere a livello economico alla stessa.

ART. 6

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con diligenza del buon padre di famiglia art.1176 cod. civ. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere ad un terzo il godimento della cosa. Se il comodatario non adempie agli obblighi suddetti, l'Amministrazione può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno. Il comodatario verrà ritenuto responsabile per danni subiti dall'immobile. Il comodatario non può impiegare lo stabile per uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito. È responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito (art.1221 cod. civ.) Se l'immobile nella sua totalità è stato stimato al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile. Qualora il deterioramento avvenga per solo effetto dell'uso per cui è stato consegnato e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

ART. 7

La manutenzione ordinaria, straordinaria e quant'altro occorra per l'utilizzo degli impianti sono a totale carico dell'Associazione comodataria, ivi comprese tutte le spese che si renderanno necessarie per il funzionamento dei detti servizi dai quali il Comune, fin da adesso, viene esonerato con la specifica approvazione dell'Associazione contraente. Sono a totale carico del comodatario tutte le spese derivanti dall'uso della cosa con esclusione delle imposte e tasse derivante dalla proprietà. È fatto obbligo al comodatario di stipulare per l'intera durata del contratto apposita assicurazione per danni a cose persone ed infortuni all'interno dei locali.

ART. 8

Resta inteso che le spese di adeguamento per lo svolgimento dei servizi e non, nonché tutte le spese ordinarie e straordinarie necessarie e correlate alla struttura restano a totale carico comodatario restando l'Amministrazione sollevata da qualsiasi onere. Il comodatario nella gestione delle attività dovrà rispettare le finalità cui la struttura è destinata, a tal fine l'Amministrazione Comunale eserciterà una forma di controllo, secondo le forme che riterrà più opportune. Al termine di ogni anno di concessione, il comodatario dovrà presentare all'Amministrazione una relazione relativa alle attività svolte all'interno dei locali concessi in uso evidenziando i riflessi positivi in termini di promozione turistico-sociale ed utilità pubblica.

ART. 9

Qualora venga constatato il cattivo uso della struttura per finalità improprie e, comunque, diverse da quelle previste dal presente comodato, l'Amministrazione Comunale provvederà a rientrare in possesso dello stabile revocando la concessione ed a valutare l'entità del danno che sarà addebitato all'Associazione Folkloristica "*Carnevale Squillacese*" previa contestazione. Ove le responsabilità siano di carattere penale l'Associazione Folkloristica "*Carnevale Squillacese*" ne risponderà in proprio. Il Comodatario è obbligato a restituire lo stabile alla scadenza del termine convenuto o, indipendentemente dal termine, quando se n'è servito in difformità del contratto. Se però prima del

termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della struttura, sopravvenisse un urgente ed imprevisto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione (art. 1809 cod. civ.).

ART. 10

Per tutto quanto non previsto nella presente concessione si rimanda alle norme del codice civile (art. 1803-1812) ed alla normativa vigente in materia di comodato. In caso di contenzioso, il Foro competente è quello di Catanzaro.

ART. 11

La concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento, in caso di non corretta conduzione dei locali o qualora gli stessi si rendessero necessari per usi istituzionali.

ART. 12

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto saranno a carico del comodatario.

Il Presidente pro-tempore

Il Sindaco